

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 규정 제·개정 관련 내규관리 필요
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리에서는 「정관」에 따라 이사회를 두고 있으며, 「이사회 규정」 및 「내규관리규정」 등에 따라 규정의 제정·개폐 시 이사회 승인을 통해 처리하는 등 규정 제·개정 관련 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(주)캠코시설관리 「정관」 제37조에 따르면 이사회는 회사 업무의 주요 업무사항을 의결한다고 되어 있으며, 「이사회 규정」 제3조 제1항에 따르면 이사회는 같은 규정 제10조에서 정한 사항을 의결할 권한을 가진다고 되어 있다.

또한, 「이사회 규정」 제10조 제1항 제2호에 따르면 ‘중요한 사규의 제정 및 개폐’를 이사회에 부의할 사항으로 정하고 있고, 같은 규정 제3항 제3호에 따르면 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한 것으로 한다고 되어 있다.

아울러, (주)캠코시설관리 「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 규정은 회사의 경영, 조직, 관리 및 업무에 관한 기본적인 사항을 정하는 규범으로서 이사회가 의결로서 정한 것이라고 되어 있으며, 같은 규정 제12조에 따르면 중요한 규정의 제정·개폐는 이사회 의결로 확정된다고 되어 있다.

따라서, 규정의 제정·개폐는 경영관리에 영향을 미칠 수 있는 중요한 업무이며 「이사회 규정」 등에서 이사회 부의안건으로 명시되어 있는 바, (주)캠코시설관리에서는 규정 제·개정 시 대표이사 승인이 아닌 이사회 의결을 받는 등 관련 절차를 준수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 (주)캠코시설관리 「이사회 규정」이 제정된 2019. 6. 7.부터 감사대상기간 종료일인 2021. 8. 31.까지 규정 제·개정 현황에 대해 점검한 결과

[표 2] 및 [별표 1] “(주)캠코시설관리 규정 제·개정 현황”과 같이 총 25건의 규정에 대해 제·개정하는 과정에서 2019. 7. 1. 제정된 「노사협의회 규정」 등 4건을 이사회 의결 없이 대표이사 승인으로만 제·개정한 사실이 있다.

[표 2] 이사회 의결 없이 제·개정된 규정 현황

순번	구분	대 상 규 정	제정일자	이사회 의결 여부
합 계 : 4건(대표이사 승인으로만 제·개정된 규정)				
1	제정	노사협의회 규정*	2019. 7. 1.	부 (이사회 미부의)
2	제정	내규관리규정	2020. 12. 1.	
3	제정	계약사무규정	2020. 12. 1.	
4	제정	사무처리 및 인장관리규정	2020. 12. 1.	

* 「노사협의회 규정」의 경우 2020. 2. 1. 개정 시에도 대표이사 승인으로 승인됨

이에 업무 경위를 점검해 본 바 「내규관리규정」 제2조에 따르면 규정은 이사회가 의결로서 정한 것이라고 되어 있어서 규정의 제·개정은 이사의 승인을 통해 확정되는 사항임이 명확함에도

(주)캠코시설관리에서는 같은 규정 제12조³⁾ 및 「이사회 규정」 제10조 제1항 제2호⁴⁾에 대해 ‘중요한 규정’인 경우에만 이사의 의결이 필요하다고 판단하여 대표이사 승인으로 제·개정하였는데

정작 ‘중요한 규정’에 대한 구분 근거는 별도로 정하지 않고 있어서 향후 규정 제·개정 시 명확한 기준 없이 선별적으로 이사회에 부의하지 않고 대표이사 승인만으로 확정하는 사례가 반복될 시 해당 규정의 유효성 여부 및 의사결정의 합리성, 업무절차상 일관성이 결여되는 등의 문제점이 있다.⁵⁾

3) 「내규관리규정」 제12조(확정) 중요한 규정의 제정·개폐는 이사의 의결로, 세칙과 기준의 제정·개폐는 대표이사의 승인으로 확정된다.

4) 「이사회 규정」 제10조(부의안건) ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. (중략)
2. 경영에 관한 사항 (중략) (5) 중요한 사규의 제정 및 개폐 (이하 생략)

5) 「노사협의회 규정」은 노사협의회의 효율적 운영 및 임무 등에 대해, 「내규관리 규정」은 내규의 체계, 제정·개폐, 통제 및 관리 등에 대해, 「사무처리 및 인장관리 규정」의 경우 문서작성 및 인장관리, 사무인계 등에 대해 정하고 있으므로 대내업무 처리를 위한 내규에 해당되고, 「계약사무규정」의 경우 대부분 국가계약법령 등 관련 법령의 내용에 기초하고 있으므로 현재 규정에 따라 처리된 업무와 관련하여 근거 규정의 유효성 여부로 인한 분쟁 발생 가능성은 높지 않을 것으로 예상됨

따라서, 이사회 승인절차 없이 제·개정된 규정 4건의 경우 이사회의 의결을 거쳐 확정할 필요가 있고, 향후 이사회에 부의할 중요성이 낮다고 판단되는 업무가 있는 경우는 「내규관리규정」 제2조 등에 따라 ‘세칙’, ‘기준’ 등으로 구분·관리하여 내규관리 업무의 효율성을 제고하는 것이 바람직하다.

[소관부점 의견] (주)캠코시설관리는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 규정 제·개정 시 「이사회 규정」 등에서 정한 업무절차를 준수하여 처리하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 향후 규정 제정·개폐 시 이사회 의결 절차를 준수하지 않는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고, 이사회의 승인 없이 대표이사 승인으로 제정·개폐된 규정 4건⁶⁾을 이사회에 부의하여 승인받도록 하며, (시정)

이사회 의결 대신 대표이사의 승인으로 처리하는 것이 합리적일 것으로 판단되는 규정의 관리를 위해 「이사회 규정」, 「내규관리규정」 등에 따라 관련 내규를 정비하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

6) 「노사협의회규정」, 「내규관리규정」, 「계약사무규정」, 「사무처리 및 인장관리규정」을 말함

[별표 1]

(주)캠코시설관리 규정 제·개정 현황(2019. 6. 7.~2021. 7. 31.)

(단위 : 건)

순 번	구 분	제·개정일자	대상 규정명	이사회 의결여부
합 계 : 25건(이사회 의결 20건, 미의결 5건)				
1	제정	2019. 6. 7.	이사회규정	여
2	제정	2019. 6. 7.	일반직 보수 및 복리후생 규정	여
3	제정	2019. 6. 7.	현장직 보수 및 복리후생 규정	여
4	제정	2019. 6. 27.	위임전결규정	여
5	제정	2019. 6. 27.	전문계약직운영규정	여
6	제정	2019. 7. 1.	노사협의회 규정	부
7	제정	2019. 7. 30.	임원보수규정	여
8	개정	2019. 7. 30.	직무규정	여
9	개정	2019. 7. 30.	위임전결규정	여
10	제정	2019. 11. 2.	감사규정	여
11	제정	2019. 11. 2.	회계규정	여
12	개정	2020. 1. 6.	현장직 보수 및 복리후생 규정	여
13	개정	2020. 2. 1.	노사협의회 규정	부
14	개정	2020. 5. 29.	일반직 보수 및 복리후생 규정	여
15	제정	2020. 12. 1.	내규관리규정	부
16	제정	2020. 12. 1.	계약사무규정	부
17	제정	2020. 12. 1.	사무처리 및 인장관리규정	부
18	개정	2021. 3. 25.	정관	여
19	개정	2021. 3. 25.	취업규칙	여
20	개정	2021. 3. 25.	일반직 보수 및 복리후생 규정	여
21	개정	2021. 3. 25.	현장직 보수 및 복리후생 규정	여
22	제정	2021. 3. 25.	임원추천위원회 운영규정	여
23	개정	2021. 7. 16.	임원보수규정	여
24	개정	2021. 7. 16.	전문계약직운영규정	여
25	개정	2021. 7. 16.	인사규정	여

* 「이사회 규정」이 신설되기 전에 이사회 부의 없이 규정을 확정된 4건을 제외하였음